Návrh ústavní stížnosti

proti dvěma usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 3. září 2026 s návrhem na předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU

Ústavnímu soudu
Joštova 8, 660 83 Brno • datová schránka z2tadw5

Stěžovatel: Mgr. Dušan Dvořák, narozen 12. 1. 1962
Ospělov 6, 798 55 Ludmírov • datová schránka r8u3nhx

Právní zastoupení:

Účastník řízení: Krajský soud v Brně
Vedlejší účastníci: Krajské státní zastupitelství v Brně a Okresní státní zastupitelství v Prostějově

Domáhám se ochrany práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Krajský soud mi odepřel přezkum stížností proti zamítnutí návrhu na obnovu řízení, ačkoli rozhodnutí přímo zasahují do mého postavení vlastníka zabraných věcí. V důsledku tohoto postupu zůstala bez posouzení otázka nových skutečností a důkazů, na nichž byl návrh založen.

I. Napadená rozhodnutí a přípustnost

Napadám v celém rozsahu tato dvě usnesení Krajského soudu v Brně, obě ze dne 3. 9. 2026:

Napadené usnesení KS Brno	Předchozí usnesení OS Prostějov	Původní řízení o zabrání věci
9 To 315/2026-140	15 Nt 3103/2026-53 ze dne 7. 8. 2026	2 Nt 1151/2014-80 ze dne 15. 4. 2014; 3 Nt 1151/2014-411 ze dne 26. 5. 2015
9 To 316/2026-219	15 Nt 3105/2026-54 ze dne 7. 8. 2026	2 Nt 1257/2013-11 ze dne 6. 8. 2013

Oběma usneseními byly mé stížnosti zamítnuty podle § 148 odst. 1 písm. b) trestního řádu jako podané neoprávněnou osobou. Obě mi byla doručena dne 30. 9. 2026. Ústavní stížnost podávám ve dvouměsíční lhůtě podle § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb. Další řádný opravný prostředek přípustný není; tato rozhodnutí nejsou ani rozhodnutími ve věci samé, proti nimž by bylo přípustné dovolání podle § 265a trestního řádu.

Předmětem stížnosti je odepření procesního přezkumu v roce 2026. Návrh na zrušení omezuji na obě usnesení krajského soudu, aby se nejprve uskutečnil řádný stížnostní přezkum rozhodnutí okresního soudu.

II. Odepření přístupu ke stížnostnímu soudu

Okresní soud zamítl návrhy podle § 283 písm. b) trestního řádu: považoval je za návrhy proti rozhodnutím, u nichž obnova není přípustná. Otázku mého oprávnění návrh podat výslovně ponechal neřešenou. Krajský soud z této objektivní nepřípustnosti dovodil, že nejsem oprávněn podat ani stížnost proti zamítavému usnesení. Tím ztotožnil tři rozdílné otázky: přípustnost obnovy určitého rozhodnutí, oprávnění navrhnout obnovu a oprávnění napadnout rozhodnutí o takovém návrhu.

Podle § 286 odst. 3 trestního řádu je proti rozhodnutí o návrhu na povolení obnovy přípustná stížnost. Podle § 142 odst. 1 ji může, nestanoví-li zákon jinak, podat osoba přímo dotčená usnesením nebo osoba, která dala k usnesení návrh, k němuž ji zákon opravňuje. Jde o dva samostatné tituly. Krajský soud však vůbec nevysvětlil, proč mi nesvědčí první z nich: rozhodnutí o mém návrhu na odstranění zabrání mého majetku se mě přímo dotýká. Neuvedl ani zvláštní zákonné ustanovení, které by tento titul vylučovalo.

V usnesení č. j. 9 To 315/2026-140, bodu 5, soud převzal závěr o poškozeném a jeho nároku na náhradu škody z R 21/1991-II a rozšířil jej vsuvkou „podobně jako zúčastněná osoba“. Poškozený uplatňující nárok vůči obviněnému však není ve stejném postavení jako vlastník, jehož věci stát zabral. Soud nezdůvodnil, proč má pravidlo pro poškozeného vyloučit moje vlastní oprávnění podle § 142 odst. 1. V usnesení č. j. 9 To 316/2026-219 pak na stranách 2–3 pouze vyvodil neoprávněnost ke stížnosti z nepřípustnosti obnovy zabrání věci.

Závěr o nepřípustnosti původního návrhu musí být možné napadnout zákonem připuštěným opravným prostředkem. Sám tento závěr nemůže současně sloužit jako důvod, proč přímo dotčený navrhovatel nemá právo žádat jeho přezkum. Takový výklad uzavírá procesní kruh: rozhodnutí má zůstat nepřezkoumáno proto, že soud předem pokládá jeho důvod za správný.

Ústavní význam této vady potvrzuje nález II. ÚS 724/25 ze dne 1. 4. 2025, body 15 a 19–20. Skutkově se týkal podpisu stížnosti jinou osobou; rozhodné východisko je však přenositelné: nesprávné použití § 148 odst. 1 písm. b), které zabrání přezkumu stížnosti, zasahuje do čl. 36 odst. 1 Listiny. Ústavní soud tehdy zrušil právě rozhodnutí stížnostního soudu. Stejné procesní nápravy se domáhám zde.

III. Nové skutečnosti zůstaly bez posouzení

Nález I. ÚS 2517/08 ze dne 24. 2. 2009, body 38–41, vyžaduje porovnání nových skutečností a důkazů s původním důkazním základem. Nový znalecký posudek může být relevantní, přináší-li nové skutečnosti či metody. Při posuzování důvodnosti návrhu se zkoumá možnost změny rozhodnutí, nikoli konečná vina; nestačí zopakovat správnost původních závěrů. Současně nález rozlišuje předchozí zkoumání přípustnosti a následné hodnocení důvodnosti návrhu.

Nález I. ÚS 2299/23 ze dne 16. 10. 2024, zejména body 19–25 a 32–34, odmítl nepřiměřeně široký výklad procesní výluky, který zabránil posouzení nových skutečností. Týkal se obnovy po prohlášení viny, nikoli samostatného zabrání věci. Uplatňuji jeho požadavek vykládat omezení přístupu k obnově v souladu s jejím účelem a posoudit skutečný obsah návrhu; sám tento nález otázku přípustnosti obnovy zabrání věci neřeší.

Tyto nálezy vztahuji ke konkrétním podkladům uplatněným již před vydáním napadených usnesení:

1. Revizní znalecký posudek Psychiatrické nemocnice Bohnice ze dne 12. 12. 2016. V části IV návrhu ze dne 12. 7. 2026 jsem jím zpochybnil dřívější znalecké závěry o svém duševním stavu v rozhodné době. Žádal jsem jeho porovnání s podklady původních rozhodnutí. Krajský soud se nevypořádal s tím, zda jde o dříve neznámý důkaz a zda může změnit konkrétní skutkový předpoklad zabrání věcí.

2. Sdělení Kriminalistického ústavu ze dne 25. 6. 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM. Již v návrhu na obnovu a následně ve stížnostech jsem upozornil na jeho význam pro doložení skutečně používaných laboratorních postupů. V doplnění ze dne 22. 8. 2026 jsem postavil sdělení o vlastní tvorbě standardních operačních postupů jednotlivými OKTE proti závěru Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2015, sp. zn. 11 Tdo 181/2015, o jednotné, závazně přejímané znalecké metodice.

3. Listiny KŘP Moravskoslezského kraje ze dne 20. 8. 2026, č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR a KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR. Předložil jsem je společným doplněním stížností ze dne 22. 8. 2026 jako nové úřední podklady k chybějícím historickým postupům stanovení THC, homogenizaci, validaci a nejistotě měření. Jde o konkrétní podklady pro posouzení sporné forenzní praxe při analýzách obsahu THC v zabraném konopí.

U policejních listin žádám ověřit jejich dopad na konkrétní expertizy použité v mých věcech: které pracoviště měřilo, jaký postup použilo a zda nově zjištěné nedostatky mohou ovlivnit rozhodná zjištění. Pozdější datum listiny ani chybějící metodický dokument samy neprokazují nesprávný výsledek měření. Právě porovnání se skutečnými historickými podklady však v napadených rozhodnutích chybí.

Usnesení č. j. 9 To 315/2026-140 na straně 2 společná doplnění ze dne 13. a 22. 8. 2026 výslovně zaznamenává, jejich důkazní význam ale nehodnotí. Usnesení č. j. 9 To 316/2026-219 na straně 1 deklaruje rozhodnutí bez věcného přezkumu, přesto na straně 2 znovu označuje moji nepříčetnost za evidentní a původní zabrání za zákonné, včetně odkazu na odborně prokázaný obsah THC. S pozdějším posudkem ani novými policejními listinami tyto závěry neporovnává.

Pokud mají tyto úvahy představovat také věcnou odpověď na návrh, neobstojí podle nálezu I. ÚS 2517/08: správnost původního rozhodnutí nelze potvrzovat bez posouzení nově tvrzených skutečností, jež jeho skutkový základ zpochybňují. Pokud jde pouze o rekapitulaci, chybějící přezkum stížností tím nahrazen nebyl.

IV. Rozsah požadované ústavní ochrany

Beru v úvahu usnesení II. ÚS 1729/24 ze dne 23. 7. 2024, bod 8: samostatné usnesení o ochranném opatření nespadá do taxativního výčtu rozhodnutí obnovitelných podle § 278 trestního řádu.

Toto usnesení však neřeší zde uplatněnou otázku vlastního oprávnění přímo dotčené osoby ke stížnosti proti rozhodnutí o návrhu na obnovu. Nepřípustnost obnovy a nepřípustnost jejího procesního přezkumu nelze zaměnit.

Věcné hodnocení nových důkazů předpokládá překonání zákonné překážky přípustnosti. Proto požaduji nejprve ústavně souladné rozhodnutí o svém právu na stížnost a řádný přezkum jejích námitek. Tím se otevře prostor pro odůvodněné posouzení předmětu návrhu ze dne 12. 7. 2026 a vztahu zabrání věcí k základním trestním rozhodnutím. Ostatní větve návrhu projednávané samostatně tato ústavní stížnost nenapadá.

V. Podmíněný návrh na předběžnou otázku

Unijní rozměr spatřuji v právu osoby dotčené konfiskací na účinnou právní ochranu. Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. 1. 2021, C-393/19, EU:C:2021:8, body 60–63, vztahuje čl. 4 rámcového rozhodnutí 2005/212/SVV ve spojení s čl. 47 Listiny základních práv EU i na jiné dotčené vlastníky než odsouzeného. Použitelnost tohoto rámce je třeba posoudit podle konkrétních zabraných věcí a právního základu jejich zabrání, zejména zda jde o nástroje či výnosy trestné činnosti ve smyslu čl. 2 rámcového rozhodnutí; čl. 47 Listiny EU se uplatní v mezích jejího čl. 51.

Jestliže Ústavní soud nevyhoví stížnosti již na základě čl. 36 odst. 1 Listiny a shledá uvedenou unijní úpravu použitelnou a její výklad rozhodným, navrhuji předložení této otázky podle čl. 267 SFEU:

> *„Musí být článek 4 rámcového rozhodnutí Rady 2005/212/SVV ve spojení s článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie vykládán tak, že brání vnitrostátnímu výkladu, podle něhož osoba, jejíž majetek byl zkonfiskován opatřením spadajícím pod článek 2 tohoto rámcového rozhodnutí, nemůže napadnout zamítnutí svého návrhu na obnovu řízení opravným prostředkem obecně přípustným proti takovému rozhodnutí jen proto, že v původním řízení měla postavení zúčastněné osoby, nikoli obviněného?“*

Otázka se týká přístupu k existujícímu opravnému prostředku. Z rozsudku C-393/19 neplyne samostatné právo na obnovu ani obecná povinnost dvouinstančního řízení. Rozsudek ze dne 24. 10. 2018, C-234/17, XC, EU:C:2018:853, zejména body 21 a 52–54, respektuje právní moc a nezakládá obecnou povinnost obnovovat pravomocně skončené trestní věci pro tvrzené porušení práva EU. Předběžnou otázku proto navrhuji podat pouze v uvedeném úzkém rozsahu.

VI. Návrh výroku

Navrhuji, aby Ústavní soud podle § 82 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb. vydal tento nález:

I. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 3. 9. 2026, č. j. 9 To 315/2026-140, a usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 3. 9. 2026, č. j. 9 To 316/2026-219, bylo porušeno právo stěžovatele na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

II. Obě uvedená usnesení Krajského soudu v Brně se ruší.

VII. Podklady a přílohy

Navrhuji vyžádat spisy Krajského soudu v Brně sp. zn. 9 To 315/2026 a 9 To 316/2026 a související spisy Okresního soudu v Prostějově sp. zn. 15 Nt 3103/2026 a 15 Nt 3105/2026, včetně návrhu na obnovu, stížností a jejich doplnění. K ověření znaleckého podkladu navrhuji opatřit posudek PN Bohnice označený v části III tohoto podání.

K podání připojit: obě napadená usnesení a doklady o jejich doručení; obě usnesení OS Prostějov ze dne 7. 8. 2026; návrh ze dne 12. 7. 2026; stížnosti ze dne 10. a 11. 8. 2026 a společná doplnění ze dne 13. a 22. 8. 2026 včetně označených policejních listin; plnou moc advokáta.

Dne

Mgr. Dušan Dvořák

prostřednictvím advokáta [doplnit]